



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
JOSE MANUEL QUIROZ- SAN MARCOS-CAJAMARCA
Ley De Creación N° 24044 Del 27 De diciembre Del 1984



CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N.° 001-2026-MDJMQ/GM.

ADQUISICIÓN DE BIENES ALIMENTICIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE, PERIODO 2026-MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE MANUEL QUIROZ.

Conste por el presente documento, la contratación de la ADQUISICIÓN DE BIENES ALIMENTICIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE, PERIODO 2026-MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE MANUEL QUIROZ, que celebra de una parte la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE MANUEL QUIROZ**, en adelante **LA ENTIDAD CONTRATANTE**, con RUC N°: **20185011985**, con domicilio legal en Plaza de Armas S/N - Shirac, Distrito de José Manuel Quiroz, Provincia de San Marcos, Departamento de Cajamarca, representada por el Sr. **WILLAM CRISTIAN GUEVARA TIRADO** con DNI N°43027233, en calidad de GERENTE MUNICIPAL, quien procede en uso de sus facultades delegadas mediante Resolución de Alcaldía N° 002-2026-MDJMQ/A, y de la otra parte, la Empresa **"CORPORACION LOS ANDES E.I.R.L."**, con RUC. N. ° 20481770182, con domicilio en Cal. F. Echandia 274 C. H. Torres de Lima Tambo – San Borja – Lima, inscrita en la Ficha N° 11083598, Asiento N° A00001 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Trujillo, debidamente representado por su Representante Legal, **CRISTINA CONCHA MOSCOSO**, con DNI N° 09994238, según Poder inscrito en la Ficha N° 11083598, Asiento N° A00001 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Trujillo; a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.

Con fecha 29 de diciembre del 2025, los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION PUBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° 004-2025-MDJMQ-1 para la contratación de la ADQUISICIÓN DE BIENES ALIMENTICIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE, PERIODO 2026-MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE MANUEL QUIROZ, a **"CORPORACION LOS ANDES E.I.R.L."**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto la **ADQUISICIÓN DE BIENES ALIMENTICIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE, PERIODO 2026-MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE MANUEL QUIROZ.**

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL.

El monto total del presente contrato asciende a S/ **127,657.08 (CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 08/100 SOLES)**, que incluye todos los impuestos de ley.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros. Transporte, inspecciones, pruebas de ser el caso, costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que puedan tener incidencia directa sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO.

LA ENTIDAD CONTRATANTE, se obliga a pagar la contratación a **EL CONTRATISTA** en SOLES, en FORMA MENSUAL entre los meses de enero y diciembre del 2026, EN PAGOS PERIÓDICOS de manera proporcional a la entrega del producto, según cronograma de entrega, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según establecido en el Art. 144 de Reglamento de la ley 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (07) días del día siguiente de recibido el bien, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días, bajo responsabilidad de dicho servidor.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
JOSE MANUEL QUIROZ- SAN MARCOS-CAJAMARCA
Ley De Creación N° 24044 Del 27 De diciembre Del 1984



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
JOSE MANUEL QUIROZ- SAN MARCOS
Edu. William C. Guevara Tirado
GERENTE MUNICIPAL



LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 67° de la ley 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION.

El plazo de ejecución del presente contrato se computa desde el siguiente día de suscrito el presente contrato, hasta el 31 de diciembre del año 2026, sujetándose para la entrega del producto en los Almacenes de LA ENTIDAD CONTRATANTE, según el siguiente cronograma:

Nº Entrega	Mes de Entrega	Beneficiarios	Fecha de Entrega	Leche evaporada entera	Hojuelas de avena, quinua, kiwicha, cañihua enriquecida con vitaminas y minerales
1	Enero	570	04 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la firma del contrato	1,140 latas	842.01084 Kg
2	Febrero		26/01/2026	1,140 latas	760.52592 Kg
3	Marzo		23/02/2026	1,140 latas	842.01084 Kg
4	Abril		23/03/2026	1,140 latas	814.84920 Kg
5	Mayo		27/04/2026	1,140 latas	842.01084 Kg
6	Junio		25/05/2026	1,140 latas	814.84920 Kg
7	Julio		22/06/2026	1,140 latas	842.01084 Kg
8	Agosto		20/07/2026	1,140 latas	842.01084 Kg
9	Septiembre		24/08/2026	1,140 latas	814.84920 Kg
10	Octubre		21/09/2026	1,140 latas	842.01084 Kg
11	Noviembre		26/10/2026	1,140 latas	814.84920 Kg
12	Diciembre		23/11/2026	1,140 latas	842.01084 Kg
TOTAL				13,680 latas	9,913.9986 Kg

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO.

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por LA ENTIDAD CONTRATANTE de ser el caso.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS.

Conforme a lo dispuesto en el numeral a) del artículo 139° del Reglamento de la ley 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, no se ha constituido garantía de fiel cumplimiento para el presente contrato, puesto que el monto es menor a 50 UIT.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACION.

No corresponde.

CLAUSULA NOVENA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN.

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de la ley 32069, Ley General de Contrataciones Publicas. La recepción será otorgada por



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
JOSE MANUEL QUIROZ- SAN MARCOS-CAJAMARCA
Ley De Creación N° 24044 Del 27 De diciembre Del 1984



RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ALMACÉN y la conformidad será otorgada por el **RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL PROGRAMA VASO DE LECHE**, con el visto de la **SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL**, en el plazo máximo de siete (07) días calendarios de producida la recepción o máximo veinte (20) días calendarios días computados desde el día siguiente de producida la recepción, en caso se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación.

De existir observaciones, **LA ENTIDAD CONTRATANTE** las comunica al **CONTRATISTA**, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor a dos (02) ni mayor a ocho (08) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar. Si pese al plazo otorgado, **EL CONTRATISTA** no cumpliera a cabalidad con la subsanación, **LA ENTIDAD CONTRATANTE** puede otorgar al **CONTRATISTA** periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar, sin considerar los días en los que pudiera incurrir **LA ENTIDAD CONTRATANTE** para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **LA ENTIDAD CONTRATANTE** no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA: GESTION DE RIESGOS.

LAS PARTES realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación.

CLAUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

La recepción conforme de la prestación por parte de **LA ENTIDAD CONTRATANTE** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y el artículo 144 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del **EL CONTRATISTA** es de un (01) año contado a partir de la conformidad de la prestación otorgada por **LA ENTIDAD**.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES.

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del presente contrato, **LA ENTIDAD CONTRATANTE** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto del Contrato}}{\text{F} \times \text{plazo en días}}$$

Donde:

F: 0.40

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando **EL CONTRATISTA** acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de **LA ENTIDAD CONTRATANTE** no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme al numeral 120.4 del artículo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
JOSE MANUEL QUIROZ- SAN MARCOS-CAJAMARCA
Ley De Creación N° 24044 Del 27 De diciembre Del 1984



Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la aplicación de la penalidad por mora y otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato, LAS PARTES proceden de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLÁUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES.

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO.

A la suscripción de este contrato, **EL CONTRATISTA** declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, **EL CONTRATISTA** se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, **EL CONTRATISTA** se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con **LA ENTIDAD CONTRATANTE**.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a **LA ENTIDAD CONTRATANTE** el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
JOSE MANUEL QUIROZ- SHIRAC
Eduardo Guillermo C. Guerra Tirado
GERENTE MUNICIPAL



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO.

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, las directivas que emita la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, así como el OECE y demás normativa especial que resulte aplicable.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 330 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 84.9 del artículo 84 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CONVENIO ARBITRAL.

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se resolverá mediante arbitraje de acuerdo con los artículos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El arbitraje es organizado y administrado por el CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CAMARA E COMERCIO Y PRODUCCION DE CAJAMARCA, de conformidad con sus reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando las estipulaciones adicionales según el numeral 332.3 del artículo 332 del Reglamento de la Ley N° 32069, ley general de contrataciones públicas, aprobado por decreto supremo N° 009-2025-EF.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA.

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a escritura pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGESIMA: NOTIFICACIONES DUARANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL.

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen vía notarial conforme la Décimo Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento:

- **DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:** Plaza de armas – Shirac S/N, Distrito de José Manuel Quiroz, Provincia de San Marcos, Departamento de Cajamarca.
- **DOMICILIO DE EL CONTRATISTA:** Cal. F. Echandia 274 C. H. Torres de Lima Tambo – San Borja – Lima.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince días calendario.

El CONTRATISTA señala el siguiente correo electrónico para efectos de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la Pladipoc:

CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA: cordelan_eirl@outlook.es

La variación del correo electrónico aquí declarado debe ser comunicada a la entidad contratante, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de cinco días calendario.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
JOSE MANUEL QUIROZ- SAN MARCOS-CAJAMARCA
Ley De Creación N° 24044 Del 27 De diciembre Del 1984



De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Shirac a los 13 días del mes de enero del dos mil veintiséis.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
JOSE MANUEL QUIROZ - SHIRAC

Eco. William C. Guevara Tirado
GERENTE MUNICIPAL

LA ENTIDAD

CORPORACION DE LOS ANDES E.I.R.L
Cristina Concha Moscoso
GERENTE
EL CONTRATISTA